**CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL PARA LA VINCULACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, EDUCACIÓN CONTINUA-EJECUTIVA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PROYECTOS CONJUNTOS.**

## CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-

Comparecen, a la celebración del presente instrumento, las siguientes:

Por una parte, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, con RUC No. 0960002780001, con domicilio en el KM. 30.5 Vía Perimetral, Guayaquil, Ecuador, legalmente representada por Cecilia Paredes Verduga, PhD, con C.C. en su calidad de Rectora, tal como consta en el Acta Sumaria de Posesión de fecha 13 de noviembre de 2018, parte a la cual, para efectos del presente convenio, se la denominará simplemente como "**LA ESPOL**"; y por otra parte, , la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú, con RUC No 20147897406, con domicilio legal en Av. La Molina S/N, distrito de La Molina, Ciudad y Provincia de Lima; debidamente representado por su Rector Enrique Ricardo Flores Mariazza, Ph.D., identificado con DNI N° 07852465, designado mediante Resolución No 003-2015-AUT-UNALM, de fecha 21 de diciembre del 2015, parte a la cual, para efectos del presente convenio, se la denominará simplemente como "**LA UNALM**".

Los comparecientes acreditan sus calidades con los respectivos nombramientos debidamente legalizados y demás documentos que forman parte del presente instrumento.

## CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

**2.1** La **ESPOL**, es una institución universitaria de derecho público legalmente establecida y reconocida, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1664 expedido por el Presidente de la República Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 29 de octubre de 1958. Su misión es "Formar profesionales de excelencia, socialmente responsables, líderes, emprendedores, con principios y valores morales y éticos, que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, social, económico, ambiental y político del país; y, hacer investigación, innovación, transferencia de tecnología y extensión de calidad para servir a la sociedad". De conformidad con la Constitución Política, La Ley de Educación Superior y sus Estatutos, es una Institución de Educación Superior, sin fines de lucro, que garantiza la libertad de pensamiento y expresión en el ejercicio de la cátedra, en la investigación y en todas las actividades universitarias, que se encuentra empeñada en colaborar y coordinar acciones con los organismos del sector productivo y del Estado, que le permitan cumplir su misión.

**2.2** La **ESPOL**, fomenta y es parte de la Zona de Innovación del Litoral, impulsando de manera activa el desarrollo de capacidades territoriales y

empresariales en materia de innovación y transferencia tecnológica que aporten de manera directa a la transformación productiva del Ecuador y actuando de manera directa por medio de sus Empresas Públicas de Servicios y Centros Institucionales de Investigación.

**2.3** La **ESPOL**, como Universidad Pública del Ecuador, cuenta con un marco rol en el desarrollo social y económico del país, por ello estimula permanentemente la participación de sus estudiantes, docentes e investigadores en la vinculación con la sociedad en forma de Responsabilidad Social Universitaria, así como los procesos de aprendizaje y educación continua para todo tipo de instituciones y organizaciones.

**2.4** La **UNALM**, es un Centro de Educación Superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas de formación profesional cuenta con 08 Facultades: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia, y sus respectivos Departamentos Académicos. Además cuenta con su Escuela de Post-Grado para la formación de investigadores especialistas y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. La UNALM es una institución con personería jurídica propia que le permite celebrar Convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES

## CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.-

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORÍA VICAN

El presente Convenio Marco tiene como objeto establecer lazos de cooperación interinstitucional en diversas áreas para vincular a los estudiantes, docentes, investigadores y unidades corporativas de las partes a las actividades de la otra, a fin de desarrollar programas, proyectos académicos y técnicos en los ámbitos de investigación, innovación, vinculación con la sociedad, capacitación profesional y ejecutiva, realización de proyectos de mutuo interés, asesoramiento y consultorías, beneficiando al desarrollo integral de las partes y sus labores por medio de las actividades que desarrollan; en materia de vinculación, su énfasis será en sectores en donde las partes tengan presencia y se logren compromisos de común acuerdo; en los ámbitos tecnológicos, de innovación, investigación académica y de gestión, prestación de servicios, consultorías, desarrollo tecnológico y todos los proyectos de mutuo interés, se buscará fortalecer los procesos de generación de conocimientos y su aplicación, desarrollo de destrezas y habilidades específicas que los estudiantes deben adquirir para el desempeño profesional, innovar en procesos, descubrimiento de nuevas técnicas, formar estudiantes, investigadores y personal en materias específicas, entre otras.

LAS PARTES, buscan impulsar una cooperación relativa a las actividades de investigación y desarrollo, innovación, formación profesional y ejecutiva, asistencia técnica, servicios técnicos especializados y formación de recursos humanos, vinculación con la sociedad y responsabilidad social, entre otras.

LAS PARTES, desean promover y contribuir al desarrollo integral del Ecuador y Perú; a través del intercambio, generación y aplicación de conocimientos.

## CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. –

A fin de cumplir con el objeto de este convenio marco, las partes se comprometen a:

**4.1** Ejecutar acciones de cooperación entre LA ESPOL y LA UNALM por medio de actividades tendientes a cumplir el rol de cada institución basados en sus capacidades instaladas y sus diversas unidades corporativas.

**4.2** Las acciones específicas de cooperación serán establecidas por medio de "Programas" y/o "Proyectos" que se ampararán en un convenio específico cuando existan recursos adicionales involucrados o se requiera un proceso de contratación al amparo del presente convenio, en los cuales se describirán las modalidades operativas, el plazo y las consideraciones financieras que conduzcan a ejecutar cada iniciativa. Se entenderá por recursos adicionales, todos aquellos que no respondan a las capacidades propias instaladas en cada institución y requieran de una partida presupuestaria o inversión de otras entidades, ya sean públicas o privadas, para estos efectos.

**4.3** Ambas instituciones se mantendrán informadas sobre los avances y actividades nuevas de cada una de las materias de interés común relacionadas con el desarrollo investigativo, innovador y desarrollo comunitario, así como las demandas de formación profesional y ejecutiva por medio del Centro de Educación Continua de LA ESPOL que requiera LA UNALM; fortaleciendo y desarrollando las comunicaciones directas y sistemáticas entre sus técnicos y directivos. Como mecanismo de interacción permanente, cada institución nombrará un coordinador de enlace, por cada actividad o proyecto que se realice.

**4.4** Formular, gestionar y coordinar proyectos de investigación científica, innovación, académica y de vinculación con la colectividad, que lleven al desarrollo comunitario y del territorio. Así como la participación activa en eventos técnicos y de difusión en estas materias.

**4.5** Ambas instituciones se prestarán mutuo apoyo para que los miembros de la otra puedan efectuar de la mejor manera, las visitas y trabajos que deben desarrollar en las dependencias de la otra parte.

**4.6** Apoyar en la promoción y difusión de los diferentes programas y proyectos en el ámbito de acción, así como en estrategias de integración comunitaria de responsabilidad social.

**4.7** Abrir espacios de diálogo, grupos focales y mesas de trabajo, con los diferentes actores institucionales y empresariales en los sectores de intervención del convenio, que fortalezca la formación académica de los estudiantes y el desarrollo de la innovación y la investigación.

**4.8** Fomentar una cultura de innovación e investigación para el desarrollo económico y sostenible del territorio, apoyadas en procesos investigativos y tecnológicos que puedan desencadenar en la ejecución de programas y

proyectos específicos.

**4.9** Las demás establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de LA ESPOL relacionadas a la vinculación con los diversos estamentos de la sociedad y que se relacionen con la labor institucional de LA UNALM, que de común acuerdo convengan por manifestación expresa de cada parte.

**4.10** Proporcionar toda la información solicitada por la contraparte que sea necesaria para el fiel cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco. Para este efecto, LA ESPOL proporcionará los formatos necesarios para la entrega de información.

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.-**

El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años, contados a partir de la última firma, el mismo que puede ser renovado, ampliado o modificado a solicitud de las partes. Sin embargo, cualquiera de ellas podrá darlo por terminado, con una anticipación de treinta 30 días mediante carta de notificación formal.

**CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.-**

El presente Convenio Marco podrá terminarse por cualquiera de las siguientes causales:

a) Por decisión unilateral de una de las partes y previa comunicación por escrito, a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles a la fecha de resolución.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito.

c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el presente convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el convenio, en caso de mantenerse el incumplimiento.

d) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. La resolución adoptada por una de las partes no la exime de culminar los convenios específicos aprobados y que estuviesen vigentes o en ejecución en razón del presente Convenio Marco, salvo caso fortuito o causas de fuerza mayor que impidan su continuación.

e) Por vencimiento del plazo

La terminación anticipada del presente convenio no genera indemnización de ningún tipo que pueda ser requerida por la otra parte.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: CONVENIOS ESPECÍFICOS.-**

Sobre la base del presente Convenio Marco, las partes quedan autorizados a suscribir convenios específicos para el desarrollo de planes, proyectos y programas.

Los Convenios Específicos que se suscribirán como consecuencia del Convenio Marco, indicarán la descripción y los objetivos de los planes, proyectos y programas a desarrollar precisando los órganos ejecutores, /os recursos técnicos, financieros y humanos, los procedimientos y lineamientos generales para su ejecución, los plazos y las obligaciones de las partes, entre otros

**CLÁUSULA OCTAVA: RELACIÓN LABORAL.-**

Por la naturaleza de este convenio, ninguna de las PARTES comparecientes, adquieren relación laboral ni responsabilidad patronal solidaria alguna respecto del personal de la contraparte que participe de las actividades que se generen en el marco del presente convenio.

**CLÁUSULA NOVENA: PRESUPUESTO.-**

El presente convenio no genera erogación de recursos económicos a las partes. De ser necesaria la inversión económica, ésta será estipulada en los respectivos Convenios Específicos que se suscriban previa certificación presupuestaria de las partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD.-**

Las partes se comprometen a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcionen y/o que tengan acceso, siendo que ésta única y exclusivamente podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio: comprometiéndose a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la parte que la Proporciona.

En ese sentido, la información obtenida por Las partes no podrá ser transferida, Comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial, en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación expresa de la otra parte.

Las partes se comprometen a no utilizar el nombre o el logotipo de la otra parte en sus productos y/o documentos de publicidad sin previa autorización por escrito de ésta.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN.-**

Para la supervisión, coordinación y ejecución del presente Convenio, las partes constituirán una Comisión Coordinadora integrada por un delegado de cada Institución. Esta Comisión canalizará periódicamente las demandas u oportunidades de las partes, dando la orientación que deberá darse a las diversas actividades y proyectos que se realicen conjuntamente dentro del

marco de este convenio. Los coordinadores, derivarán las necesidades de las partes, a las unidades que corresponda según la temática que se aborde.

Por LA ESPOL, se designa a Sandra Acosta Dávila, Phd., Profesora-Investigadora de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción; por la UNALM, se designa a Luis Fernando Vargas Delgado, PhD., decano de la facultad de Industrias Alimentarias.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL.-**

Si como resultado de las actividades a desarrollarse en función del presente Convenio se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, las partes se comprometen a repartirse la propiedad intelectual en función a los aportes creativos que realice cada una, repartición que deberá estar establecida por escrito en el respectivo Convenio Específico.

Las partes se reservan la facultad de utilizar la información previa de la que es propietaria en actividades propias de su función investigadora, así como en otras posibles aplicaciones futuras.

Las partes no podrán utilizar ni el nombre ni el signo distintivo de la otra sin su consentimiento previo y por escrito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -**

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente convenio, las partes a través del diálogo directo, tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: BASE LEGAL.-**

- Constitución Política del Perú
- Constitución de la República del Ecuador
- Ley No. 30220, Ley Universitaria
- Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el D.L. No.1272
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General
- Ley Orgánica de Educación Superior
- Reglamento de Régimen Académico
- Ley No. 13417 Ley de creación de la UNALM
- Ley de Educación Superior y Reglamento General su Ley Constitutiva No. 6909
- Estatuto y Reglamento de la UNALM
- Estatutos y Reglamento de la ESPOL

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEFINICIONES.-**

CONVENIO MARCO, es el presente documento y todos sus ANEXOS, así como también los demás documentos incorporados o a ser incorporados, debidamente firmados por los representantes autorizados de las PARTES, para que así formen

parte del presente CONVENIO de manera posterior. En caso de cualquier discrepancia entre los términos del presente CONVENIO MARCO, CONVENIO ESPECÍFICO a ANEXOS, prevalecerán los términos del presente CONVENIO cuando no hubiere involucrado recursos extraordinarios; en el caso de haber involucrados recursos extraordinarios, prevalecerá el instrumento suscrito para su uso.

Los ANEXO(S), en singular o plural, según se desprenda del contexto del CONVENIO, significa todas las incorporaciones, adendas y modificaciones agregadas al CONVENIO o que se le agreguen, los cuales forman o formaran parte del CONVENIO.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN.-**

Para constancia de lo acordado en el presente instrumento, los intervinientes suscriben en dos ejemplares de igual tenor y valor, en Lima a los 13 días del mes de agosto del 2018.

| | |
|---|---|
| **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA** | **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL** |
| **Enrique R. Flores Mariazza, PhD.** | **Cecilia A. Paredes V., PhD** |
| **RECTOR** | **RECTORA** |